

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת נאור שירי

פ/5863/25

הצעת חוק יידוע ודיווח על מינוי יועצים חיצוניים לנושאי משרה ציבורית, התשפ"ה–2025

הגדרות 1. בחוק זה –

"דיווח" – מסירת פרטים מפורטים בדבר קיומה של התקשרות עם יועץ חיצוני, ובכלל זה זהות היועץ, תחום פעילותו, משך ההתקשרות, עלות ההתקשרות, מקומות עבודה נוספים וזהות הגוף המממן אם ישנו;

"יועץ חיצוני" – אדם או גוף שאינו עובד ציבור כמשמעותו בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959¹, הנותן שירותי ייעוץ מקצועי לנושא משרה בכירה בקשר לתפקידו הציבורי;

"ייעוץ מקצועי" – ייעוץ הניתן במסגרת חוזית או מוסכמת, המבוסס על מומחיות, ידע מקצועי או הכשרה פורמלית, שניתנת עבורו תמורה כספית או אחרת, במישרין או בעקיפין, או כל התקשרות שבגינה ניתנה תמורה כספית כלשהי; לא יראו כי יועץ מקצועי שיח או התייעצות בעלי אופי אישי, חברי או בלתי פורמלי, הנעשים ללא כל תמורה או הבטחה לתמורה, וללא כל סממן של התקשרות חוזית או מקצועית, ובכלל זה הצעה, רעיון או עמדה המובעים בשיחה בין מכרים, חברים או קרובי משפחה;

"נושא משרה בכירה" – ראש הממשלה, שר, סגן שר, חבר הכנסת, מנהל כללי של משרד ממשלתי, ראש רשות סטטוטורית או כל בעל תפקיד אחר שייקבע על ידי שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת;

"הרשות המוסמכת" – מבקר המדינה, מזכיר הכנסת או יחידה ייעודית שתיקבע בתקנות.

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

- חוות דיווח 2. (א) נושא משרה בכירה שהתקשר עם יועץ חיצוני בקשר לתפקידו הציבורי, ידווח על כך לרשות המוסמכת, תוך 14 ימים מיום תחילת ההתקשרות.
- (ב) הדיווח יפורסם לציבור באתר ייעודי, כפי שייקבע בתקנות, לא יאוחר מ-30 ימים מתחילת ההתקשרות.
- (ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), לא יפורסם דיווח שהרשות המוסמכת קבעה כי יש בפרסומו כדי לפגוע בביטחון המדינה, בביטחון הציבור, בפרטיות או בסודות מסחריים.
- אכיפה ועונשין 3. (א) נושא משרה בכירה שלא מסר דיווח כאמור בסעיף 2, דינו – קנס כספי של 800,000 שקלים חדשים.
- (ב) הפרה של הוראות חוק זה תהווה עילה לפתיחה בהליך אתי לפי תקנון הכנסת או תקנות שירות המדינה, לפי העניין.
- ביצוע ותקנות 4. שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, יקבע הוראות לעניין ביצוע חוק זה, לרבות לעניין אופן הדיווח, שמירת סודיות פרטים רגישים וחריגים לחובת הפרסום.
- הוראת מעבר 5. נושא משרה בכירה שהתקשר עם יועץ חיצוני לפני תחילתו של חוק זה, ידווח על התקשרויות כאמור בתוך 30 ימים מיום פרסומו של חוק זה.

דבר הסבר

הצעת חוק זו נועדה לקדם את השקיפות, טוהר המידות והאמון הציבורי בנבחרי הציבור ובדרג הבכיר בשירות המדינה, באמצעות הסדרת חובת הדיווח על מינוי יועצים חיצוניים לנושאי משרה בכירה. בשנים האחרונות חלה עלייה בהיקף ההסתייעות של נושאי משרה בכירה ביועצים חיצוניים – בתחומי אסטרטגיה, משפט, תקשורת, מדיניות ציבורית ועוד.

יועצים אלה עשויים להשפיע באופן ניכר על אופן קבלת ההחלטות הציבוריות, מבלי שקיים מנגנון שקוף ומבוקר הבוחן את מהות ההתקשרות, מטרותיה ומימונה. בהיעדר דיווח וחובת פיקוח, עלול להיווצר מצב של ניגוד עניינים, השפעות זרות, קבלת החלטות בלתי ענייניות או פגיעה באמון הציבור, בין במישרין ובין בעקיפין.

מוצע לקבוע הסדר פשוט, ברור ואפקטיבי: חיוב כל נושא משרה בכירה לדווח על כל התקשרות עם יועץ חיצוני הקשור למילוי תפקידו הציבורי; פרסום הדיווח לציבור, למעט במקרים חריגים מטעמי ביטחון, פרטיות או סוד מסחרי; וקביעת סנקציות אפקטיביות שיבטיחו ציות לחובה זו.

הצעת החוק איננה באה למנוע מנושאי משרה להסתייע ביועצים חיצוניים, אלא מבקשת להבטיח שההתקשרויות הללו ייעשו בשקיפות, באחריות ומתוך נאמנות לאינטרס הציבורי בלבד.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח באייר התשפ"ה (26.05.2025)